

רבינו חננאל

[illegible]

וְאֵין נתינה פחות משוה פרוטה. דכתיב אכלה וא"ת הכי אע"ג דכתיב וצנהבז (ב"מ יח.) אמר קוין בכלי א' אע"ג דכתיב ונתן לרעהו וגבי גט נגמ' אמרין (גיטין דף טז.) כחבז על איסורי הנאה שכן א"ע דכתיב ונתן צידה ויש לומר דהכא ודאי צבעין שוה פרוטה דנתינה קיימא אסתלומין והוי כמו השבט גזילה שאין בפחות משוה פרוטה^א ולכסי משום דכתיב ונתן משמע שפיר נתינה צהן אמר מילי אע"ג דכתיב וצנהבז לא שערין שוה פרוטה ומיהו קשה לר"י דרבי יהודה דרש בצרכיות (דף י:) ואשר יתן ממנו על חזר בזכות וילף נתינה נתינה מתרומה ואדילין מתרומה בזכות לילף מכל נתינה לחומרא דהוי בכל שהוא כגון ממתן דמים ומתן צהוות שאין צהן שיעור והוי נמי דומ' דסביה דהוי בכל שהוא ולמ"ד התם נתינה כלי שהוא אע"ג דהוא **מביעא ביה דבר הרואי** **ההוא** קודש^ב ואע"ג דנאמא הקודש דרשין דבר הראוי להיות קודש אטריך נמי ונתן דאי כתב נאמא הקודש לחודה היא ללא אלא למעטויי אלא מעות אכל כל פירות ישלם^ג להכי כתב ונתן דמשמע שהפירות של נתינה צבעין ראוי ליהנות קודש: **על נתינה שלא חייב בה ברת אינו דין שפטר בה את המויד.** יתימה נימא היא הנותנת דשאר מצות שהן חמורות שהן צכרת אין לזונה כפרה אכל מעילה שהיא קלה שאין צה כרת יש לזונה כפרה וכה"ג איכא צריש מצות (דף י:) דקאמר ק"י ומה הוא שעשה מעשה צמויד דאין גולה עדים שלא עשו מעשה אינו עין שלא יגלו היא הנותנת הוא עשה מעשה צמויד לא יגלה כי היכי דלא יתייהו ליה כפרה הן שלא עשו מעשה יגלו דמיהוי להו כפרה ועוד ארבעה המצויין על הזדון כשגגה יויחו דאין צהן כרת חופים ועל זדונם והבא על שפחה חרופה וזמן טמא צמוצת העדות והפקדון^ד (שפיטא דכרכיות פ"ה) ואומר ר"י דשפיטא פריך צלאו הכי לא אם אמרת וכו' ומיהו קשה לר"י^ה אמאי איצטרך בצרכיות (דף ט.) בשפחה חרופה ואשר טמא לרבות זדון וגבי מזר נמי דרש מפחאום לרבות זדון דאי משום דלא יילף ממעילה דאמעט מזדון ואדרבה משבטת העדות והפקדון: **לית לן למילף** דלחומרא מקשינן: ומינה

ולבסוף אלימא ליה מיתה ו
מצות שכן לא חייב בהן מ
בה מיתה בפחות מכזית וא
וא"ל מאי נחותא דרבה ורב

אמר אביו ר' עקיבא ור' י
סבירא להו דאין לו דמים.
נורי: א"כ. דסבירא ליה
אף לזה יש לו היתר הס

אמר אביי רבי אליעזר בן יעקב ורבי עקיבא ור' יוחנן בן נורי כוליהו סבירא להו חמין בפסח אסור בהנאה ובהא פליגי דרבי עקיבא סבר ^אלפי דמים משלם ורבי יוחנן בן נורי סבר לפי מדה משלם פשיטא מהו דתימא רבי יוחנן בן נורי נמי כרבי עקיבא סבירא ליה דאמר לפי דמים משלם והתם חיינו טעמא דקא מחייב משום דסבר לה בר' יוסי הגלילי דאמר ^בחמין בפסח מותר בהנאה קמ"ל ואימא הכי נמי אם כן נהדר ליה רבי יוחנן בן נורי לר' עקיבא כי היכי דמהדר ליה רבי אליעזר חסמא לר' אליעזר בן יעקב: ת"ר יהאוכל כזית תרומה משלם קרן וחומש אבא שאול אומר עד שיהא בו שוה פרוטה מ"ט דתנא קמא אמר קרא ^גוואיש כי יאכל קדש בשגגה ויאכילה בכזית ואבא שאול מאי טעמא אמר קרא ונתן ואין גתניה פחות משוה פרוטה ואידך נמי הא כתיב יאכל ההוא ^דפרט למזיק הוא דאתא ותנא קמא הכתיב ונתן ההוא מיבעי ליה לדבר הראוי להיות קדש ^ה(פרט לאוכל תרומת חמין בפסח): ת"ר יהאוכל תרומה פחות מכזית משלם את הקרן ואינו משלם את החומש היכי דמי אי דלית ביה שוה פרוטה קרן נמי לא לישלם ואי דאית בה שוה פרוטה חומש נמי לישלם לעולם דאית בה שוה פרוטה ואפילו הכי כיון דלית ביה כזית משלם את הקרן ואינו משלם את החומש אמרור רבנן קמיה דרב פפא הא דלא כאבא שאול דאי כאבא שאול האמר כיון שיש בה שוה פרוטה אע"ג דלית ביה כזית אמר להו רב פפא אפילו תימא אבא שאול אבא שאול תרתי בעי ומי בעי אבא שאול תרתי והא ^ותנן אבא שאול אומר את שיש בו שוה פרוטה חייב בתשלומין את שאין בו שוה פרוטה חייב בתשלומין אמרו לו ^זהלא אמרו שוה פרוטה אלא לענין מעילה בלבד אבל לתרומה אינו חייב עד שיהא בו כזית ואם איתא כיון שיש בו כזית מיבעי ליה תיובתא ואף רב פפא הדר ביה דתניא ^חוחטאה בשגגה פרט למזיד והלא דין הוא ומה שאר מצות שחייב בהן כרת פוטר בהן את המזיד מעילה שאין בה כרת אינו דין שפטר את המזיד לא אם אמרת בשאר מצות שכן לא חייב בהן מיתה תאמר במעילה שחייב בה מיתה ת"ל בשגגה פרט למזיד ותאמר ליה רב נחמן בר יצחק לרב חיאי בר אבין האי תנא מעיקרא אלימא ליה כרת מז ליה הכי קאמר לא אם אמרת בשאר מה בפחות מכזית תאמר במעילה שחייב ר ליה ^טתנוה דעתך שהנחת את דעתי ששת שדו ביה נרגא מאן שמעת ליה דאמר הויד

ידיד בהן מיתה כו'. וקשיא לן האי תנא, מעיקרא אלימא ליה כרת דיליף מעילה חמורה, וכי פריך בפחות מכזית פריך דליתא בחייבי כריתות ואיתא במעילה נגזר מקדשי ה', וכתבי בתרומה ולא תשאו עליו חטא בהרימכם את חלבו ונדח

מסורת הש"ס

[illegible]

מורה אור השלם

1. וְאִישׁ כִּי יֵאבֵל קֶדֶשׁ
בְּשִׁגְגָה וְהִסֵּף חֲמִשְׁתּוֹ
עָלָיו וְנָתַן לָכֹהֵן אֶת
הַקֶּדֶשׁ: וִיקְרָא כֹהֵן יָד
2. נֶפֶשׁ בִּי תִמְעַל מֵעַל
וְחִתְּטָאָה בְּשִׁגְגָה מִקֶּדֶשׁ יי
וְהִבִּיא אֶת אֲשָׁמוֹ לַיהוָה
אֵיל תְּמִים מִן הַצֵּאֵן
בְּעֶרְבֶךָ בְּסֹף שְׁקָלִים
בְּשֶׁקֶל הַקֶּדֶשׁ לְאָשָׁם:
וִיקְרָא ה' טו

מוסף רש"י

פרט למזיק. את
התרומה (יומא 9:) שאם
ספק אכלין או משקין של
תרומה ולא נהנה מהן,
שאינו חייב (מעילה יט.).

מוסף תוספות

א. [ד]בחות משה
ב. פרוטה לאו בר תשלומין
הוא. מ' ס'ן. ב. [ד]לא
הייתי יודע שצריך לשלם
תשלומין מעליא. מוס'
ד'פ. ג. דהא ממשע דאי
לאו בשגגה הוה מחייבין
מזיד א"כ. מוס' שאנך.
ד. כל היכא דאיכא
לאקשווי לקולא ולחומרא.
שס.

אָן זון גור. אַע"ג דאָס צווייטע צעשטלונגן
 באַה פליגט דאָס עקציראָר ור' יוחנן זון
 ר' ניהדר ליה ר' יוחנן לרבי עקציראָר
 : כּוּם פּרומאָ. זשאָר ימוּת השנה
 אָז: פּרע למזיק. תרומה של כּוּם
 אָפּ"ש זשאָג שאַזנו משלס חומש אַלל
 קרן כשאָר מזיק חולין: הוואָ אַמטע
 ליה דבר הראוי ליהוים קדש. וכוּליה
 קראַ משום סיפא אַנטרין: דאָס
 זש' שוה פּרומאָ. וליכא כּוּם כּוּן
 נחט זצורט: כּוּן דלית זש' כּוּם
 ר'. דאָכילא כּמיכא זש' אַמרו
 זצן קמיה דרב פפא. דקדקו מלכּן
 ואמרו לפניו דרב מנח' דקדאָר
 אכּוּת דלל כּאכא שאַל דאָ שמועין
 ל' דקפיד אפרוט' ולא אכּוּת: פּרטי
 זש'. זיהא ז' כּוּת דאָ אכּילא כּמיכא
 זיה וזיהא זדמיו פּרומאָ דאָ כּמיכ
 ונחט: צוויי צעשטלונגן. אַתּרומט שוגג
 קאָ יקרן וחומש קאָמער: לענין מלכּוּ
 זגנהה מהקדש גבוה דהס כל כּמיכ
 אכּילא אכּל לתרומה אָפּ"ש יאָ ז' שוה
 פּרומאָ אָזן צוויי חומש עד זיהא ז' כּוּ
 כּוּת. מכלל לאכּא"ש שאַל אַע"ג דליכא
 כּוּת דאָס אַתא דתּרטי זש' וזיב ז' כּוּ
 כּוּת קאָ אכּא שאַל וקאָמער דאַע"ג
 דאָט זיה כּוּת זענין פּרומאָ הכי הוה
 להו למימיר כּוּן דיש ז' כּוּת מייב:
 וזענאָש זשאָג. זעמילא דקדש כּמיכ:
 והלא דין הוה. דמזיד פּטור מקרבן
 ולמה ל' קראַ: שצוויי זש'. הכּוזב כּרם
 כּוּן חלב ודס: פּטר זשן אָס המזיד.
 מקרבן דגבי חטאָט שגגה כּמיכ: לא
 צוויי זשן מיהא. זידי שמיא אכּל
 מעילה צוויי על זדונה מיהא דלכּאָמך
 דילמא מיהא חמירא זכּרם: ואמר
 ליה רב נחמן גרסינן. האָי מנא אַלימא
 ליה כּרם ממיהא מעיקרא דקתני
 מעילה שלל צוויי זש' כּרם אַלל מיהא
 כּו' אַלמא כּרם חמירא ולכּסוף אַלימא
 ל' מיהא דקתני תאכּר זעמילא כּו':
 וא"ל רב צוויי לעולם כּרם אַלימא
 ליה ודך סיפא דמתני' הכי קאָמער לא
 אָס אַמרת זשאָר מנאָט שזרי לא חמיר
 אָס אַפּילו מיהא בפּסחם מכוּות מיהא
 זעמילא שצוויי זש' מיהא מיהא
 בפּסחם מכוּות. זכּוּלוה גרסינן ואמר
 ליה וזמתקין ליה רב פפא כּו' עד
 דרב זיה: ומאָי ניוחאָ. איכא דאָ
 רבא ורב ששט שדו זיה נרגא זשאָ
 תירוצא דתּרטיא ומקשו הכי היכי
 אמרי' דמנא אַפּוּת מכוּות מחייב
 מיהא: מאָן שמועא ל' דאָמער מעילה
 זדונה מיהא רב. ועל כּרחק מתרומה
 גמר לה דמפּרשינן וכּוּן דמתרומה
 גמר לא משכּח זש' מיהא אַלל זכּוּת
 כּתרומה דתרומה גבי מיהא כּמיכ
 זש' אכּילא דמיהא דתרומה נפּאָך לן
 דמסמין וכל ז' לא יאכּל קדש' גבי
 ומתם ז' כּו' יתלוּוה זשאָלן הן
 הנשפּרין צענאָדערין (ע"ג א"ע)

הזיד

הוא במיתה מחייבי כריתות בקל וחומר, והדר פריך במיתה, ויליך חטא חטא מתרומה, כתיב במעילה